

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2079/2532

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

นายประสงค์ มั่นพุทธคุณ

จำเลย

นายประสงค์ มั่นพุทธคุณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยจำเลยขอวางเงินสดจำนวน 40,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273,33 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ลงโทษจำคุก 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 16)

ในวันเดียวกันจำเลยยื่นคำร้องขอถอนหลักประกัน (อันดับ 20)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 40,000 บาท (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาไม่มีเหตุจะให้ปล่อย

ชั่วคราวยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาไม่มีเหตุจะให้ปล่อย
ชั่วคราวยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-เสียง ตริวิมล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>